



RESOLUCIÓN FINAL N° 0009-2026/INDECOPI-CHT

DELEGACIÓN : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ÁNCASH SEDE
CHIMBOTE
DENUNCIANTE : GEREMIAS MATOS EGUSQUIZA
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ S.A.
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
SANCION : 6.89 UIT

Chimbote, 02 de febrero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 03 de setiembre de 2025, Geremias Matos Egusquiza¹ (en adelante, el señor Matos) denunció al Banco BBVA Perú S.A.² (en adelante, el Banco), por presuntas infracciones de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor³ (en adelante, el Código), manifestando lo siguiente:

- (i) Contrató con el Banco – por un producto – consistente en la apertura de una cuenta de ahorro, la cual tenía como límite diario de transferencia a través de banca móvil el monto de S/ 3,000,00, sin embargo, el 04 de julio de 2025 se habrían realizado desde su Cuenta de Ahorros BBVA N° 0011-****-*****5709-31 dos (02) operaciones no reconocidas que superaban ampliamente el límite establecido en su Tarjeta Débito, conforme al siguiente detalle:

Fecha	N° de Tarjeta	Importe	Destinatario
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 9,880,20	Chaski Financiero S.A.C.
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 7,080,00	Chaski Financiero S.A.C.

- (ii) las dos (02) operaciones no reconocidas se efectuaron cuando se encontraba trabajando en altamar, resultando imposible su realización, dado que por la ubicación es técnicamente imposible el acceso a la señal móvil y de internet, lo cual es primordial para el uso del aplicativo de la Banca Móvil;
- (iii) habiendo identificado la primera transferencia de S/ 9,880,20, la cual no reconoce, se contactó con el Banco solicitando el bloqueo de su Tarjeta Débito N° 455103-****-2680, procediéndose con el bloqueo, para lo cual el Banco envió un mensaje confirmando ello;
- (iv) posterior al bloqueo, recibió un nuevo mensaje comunicándole de la segunda transferencia de S/ 7,080,00 con cargo a la Tarjeta Débito N° 455103-****-2680 (que no reconoce), pese a haber sido bloqueada previamente, solicitando la anulación de la misma;

¹ DNI. 42787439

² R.U.C. 20100130204

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano. Dicho código será aplicable a los supuestos de infracción que se configuren a partir del 2 de octubre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia.

- (v) al pedido de anulación de las dos (02) transferencias el Banco respondió negativamente, manifestando que estas se habrían realizado desde su Banca Móvil utilizando su contraseña, token y demás datos personales, adjuntando además el detalle de dichas transacciones, ante ello el procedió a interponer su denuncia ante la División Policial de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la ciudad de Chimbote, rindiendo su declaración policial, y señalando como denunciados al Banco y a la empresa Chaski Financiero S.A.C.;
- (vi) en junio de 2025, al pretender realizar una transferencia de S/ 3,600.00, el Banco consideró dicha operación como inusual, enviándole por ello una alerta, además de proceder con el bloqueo automático de su tarjeta por lo cual al comunicarse con el Banco le indicaron que debía de apersonarse para el desbloqueo respectivo de la tarjeta y, así se le pueda emitir una nueva tarjeta; y,
- (vii) la reacción oportuna del Banco contrasta con lo sucedido en las dos operaciones no reconocidas del 04 de julio de 2025, en las cuales no emitió alerta, así como tampoco se ejecutó el bloqueo preventivo de la Tarjeta Débito N° 455103-****-2680, a pesar de que ambas operaciones excedían el límite diario establecido (de S/ 3,600,00).
2. El señor Matos solicitó en calidad de medida correctiva, lo siguiente: (i) la devolución de S/ 16,960,20, así como los pagos que se han efectuado en relación con el cobro de la referida suma; así como, los intereses correspondientes a la fecha de devolución; e, (ii) indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, solicitó el pago y liquidación de costas y costos del procedimiento.
3. Por Resolución N° 1 del 15 de setiembre de 2025, se admitió a trámite la denuncia que interpuso por el señor Matos contra el Banco, en los siguientes términos:

“(…)

PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 03 de setiembre de 2025, presentado por el señor Geremias Matos Egusquiza contra el Banco BBVA del Perú S.A. por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que:

- (i) El Banco, no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al haber permitido el procesamiento de dos (02) operaciones efectuadas con cargo a su Tarjeta Débito N° 455103****2680, las cuales no reconoce, pues se encontraban fuera de su comportamiento habitual y excedieron su límite diario, asimismo, el Banco habría permitido la realización de la segunda operación pese haber estado la Tarjeta de Débito bloqueada.

Fecha	N° de Tarjeta	Importe	Destinatario
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 9 880,20	Chaski Financiero S.A.C.
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 7 080,00	Chaski Financiero S.A.C.

Hecho que infringiría el artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(…)”

4. Mediante escrito del 27 de octubre de 2025, el Banco presentó sus descargos manifestando, lo siguiente:
- (i) Las operaciones sí fueron autorizadas por el usuario, mediante su app de Banca Móvil, empleando sus credenciales personales y el Token Digital, cumpliendo así los estándares exigidos por el Reglamento de Ciberseguridad;

- (ii) el cliente estaba enrolado correctamente a los canales digitales desde años anteriores, tal como se evidencia en el historial de movimientos;
 - (iii) los registros técnicos (logs) demuestran: el inicio de sesión exitoso con la contraseña del cliente, solicitud de las transferencias, generación del código único de autenticación (CUA) y la ejecución de cada operación inmediatamente después de la validación del token;
 - (iv) el sistema genera un código único y criptográfico para cada operación, el cual no puede reutilizarse;
 - (v) el bloqueo de la tarjeta física no afecta la operatividad de los canales digitales, que también debieron bloquearse según los protocolos de seguridad;
 - (vi) el comportamiento del cliente no era atípico, pues previamente había realizado transferencias de altos montos; y,
 - (vii) se ha cumplido con el Reglamento de Ciberseguridad.
5. Por Resolución N° 5 del 22 de enero de 2026, se puso de conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0081-2025/INDECOPI-CHT⁴ del 29 de diciembre de 2025, otorgándole a las partes el plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus observaciones.
6. Mediante escrito del 29 de enero de 2026, el Banco presentó sus observaciones al informe final de instrucción, reiterando parte de sus argumentos de defensa.
7. Mediante escrito del 20 de febrero de 2026, el señor Matos manifestó que solicitó al Banco información relacionada a la ampliación de su límite diario y su posterior anulación, respecto del consumo realizado del 23 de julio de 2023.

II. ANÁLISIS

❖ Cuestión previa

Sobre la confidencialidad

8. La Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos Seguidos por los Órganos Funcionales del Indecopi⁵, establece que podrá considerarse confidencial la información presentada por las partes o terceros en el marco de un procedimiento seguido ante el Indecopi, cuya divulgación implique una afectación significativa para el titular de la misma o un tercero del que el aportante la hubiere recibido, incluyendo la información que sea considerada reservada o confidencial por Ley, como la protegida por la respectiva regulación del secreto bancario⁶.
9. Por su parte, el artículo 140 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros⁷,

⁴ Notificada a las partes el 10 de setiembre de 2025.

⁵ Cuerpo normativo que desarrolla y reglamenta el procedimiento para otorgar un tratamiento confidencial a la información presentada en el marco de los procedimientos que se tramitan ante los órganos funcionales del Indecopi y garantizar la reserva de dicha información.

⁶ Numeral 2 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI, Directiva sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos Seguidos por los Órganos Funcionales del Indecopi. Ver: <https://goo.su/oORRgMy>.

⁷ Artículo 140 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ver: <https://goo.su/GFYv>.

desarrolla que las operaciones pasivas de los clientes de las entidades financieras están protegidas por el secreto bancario.

10. A través del escrito de 27 de octubre de 2025, el Banco presentó los Anexos 2 y 3 que contiene documentación de carácter confidencial, cuya divulgación podría perjudicar sus derechos, los mismos que deben ser tutelados. Asimismo, se aprecia que la naturaleza de la información impide la elaboración de un “resumen no confidencial”, razón por la que, en virtud de la facultad establecida en el artículo 3.6 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI, se debe declarar la confidencialidad de tal información aportada por la consumidora.
11. Por lo tanto, corresponde declarar de oficio la confidencialidad de los Anexos 2 y 3, así como de aquellas secciones del escrito del 27 de octubre de 2025, por constituir datos personales cuya reserva ha sido reconocida por ley.

❖ Sobre las medidas de seguridad

12. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso⁸.
13. Asimismo, el artículo 19 del Código señala que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda⁹.
14. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del servicio, así como a la normatividad que rige su prestación.
15. En ese contexto, el artículo 104 del Código señala que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre un producto o servicio determinado y solo será exonerado de esta responsabilidad si

⁸ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18°.- Idoneidad.

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores.

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure una desvinculación del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado¹⁰.

16. En esa línea, el supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó en cumplimiento de las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, una vez acreditado el defecto por el consumidor, corresponde al proveedor demostrar que éste no le es imputable.
17. Por otro lado, es pertinente indicar que el artículo 173 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)¹¹, señala que la carga de la prueba recae sobre los administrados, lo cual guarda relación con lo establecido por el artículo 196 del Código Procesal Civil, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento¹², y según el cual quien alega un hecho asume la carga de probarlo¹³.
18. En esa línea, la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido que la atribución de responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba¹⁴; la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, siendo en este caso de la siguiente manera:
 - (i) **Acreditación del defecto:** corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio, e;
 - (ii) **Imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba),

¹⁰ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

(...)

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 173°.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.(...)

¹² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Disposiciones Complementarias. Disposiciones Finales.**

Primera. Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

¹³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°.- Carga de la prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁴ Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil establece lo siguiente: “Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”

porque no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor, porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la existencia de hechos ajenos no imputables a éste; como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

19. En lo que concierne al ámbito específico de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, es pertinente señalar que los indicios resultan ser una herramienta particularmente importante, puesto que los proveedores suelen tener más y mejor posibilidad de generar medios probatorios que el consumidor, originándose algunas veces dificultad en la atribución de responsabilidades por los hechos denunciados, debido a la falta de pruebas directas para acreditar las alegaciones efectuadas por las partes.
20. En este orden de ideas, la comprobación de la existencia de infracciones a las normas de protección al consumidor puede producirse sobre la base de pruebas circunstanciales e indicios contingentes, que deben ser apreciados en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a formar una convicción respecto de los hechos investigados. Así, por ejemplo, puede darse el caso que un indicio, apreciado de manera aislada, no convenza al juzgador, pero que este, apreciado al lado de otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica convicción.
21. Cabe indicar que el indicio es un hecho que se acredita por cualquiera de los medios probatorios que la ley autoriza a la administración a utilizar (un documento, una declaración, etc.). Probada la existencia del indicio (o hecho indicador), la autoridad encargada de resolver podrá utilizar el razonamiento lógico para derivar del indicio o de un conjunto de ellos la certeza de la ocurrencia de lo que es objeto del procedimiento (esto es, el hecho indicado). Negar la utilización de estos sucedáneos es negarle a la autoridad administrativa la posibilidad de efectuar un razonamiento lógico, guardando relación con lo establecido en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos en materia de protección al consumidor.
22. Bajo tal premisa, en esta instancia se procederá a efectuar una evaluación integral de todos los documentos que obran en el expediente, a efectos de determinar la responsabilidad del Banco respecto al hecho imputado en su contra.
23. En el presente caso, el señor Matos denunció al Banco porque no adoptó las medidas de seguridad pertinentes, al permitir el procesamiento de dos (2) operación de S/ 9 880,20 y S/ 7 080,00 el 04 de julio de 2025, con cargo a su Tarjeta de Débito N° 455103-****-2680, las cuales no reconoce y se encontraría fuera de su comportamiento habitual de consumo, conforme al siguiente detalle:

Fecha	N° de Tarjeta	Importe	Destinatario
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 9 880,20	Chaski Financiero S.A.C.
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 7 080,00	Chaski Financiero S.A.C.

24. Por su parte el Bancos, entre otros argumentos, ha manifestado que las operaciones realizadas corresponden al comportamiento habitual del denunciante; asimismo, precisó que fueron válidamente realizadas.

25. De lo manifestado por las partes, corresponde determinar si el Banco cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales, siendo que, solo una vez concluido este nivel de análisis será posible dilucidar, en segundo lugar, si las operaciones fueron autorizadas de forma correcta, debiendo de analizar los medios probatorios que ambas partes han proporcionado al presente procedimiento.

Respecto el comportamiento habitual de consumo del señor Matos

26. En este punto, la Comisión estima relevante puntualizar que, de acuerdo con la garantía legal contemplada en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
27. Bajo esta línea, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
28. A efectos de corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad referidas al monitoreo de operaciones, por parte del denunciado, es oportuno determinar cuál es el comportamiento habitual de consumo del cliente respecto del producto objeto de cuestionamiento. Así, conviene puntualizar que el numeral 5 del artículo 2 del Reglamento de Tarjetas¹⁵ define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
29. Ahora bien, de acuerdo con los términos del artículo 17 del referido reglamento¹⁶, se desprende que las empresas del sistema financiero deben adoptar como medidas de

¹⁵ **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)

¹⁶ **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones.

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI ÁNCASH SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0074-2025/CPC-INDECOPI-CHT

seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, orientados a detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario¹⁷, en aras de proteger a los usuarios del cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito.

30. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.
31. Al respecto, de acuerdo con el razonamiento expuesto por la Sala¹⁸, a manera de otorgar un criterio objetivo a la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
32. Es pertinente acotar que el referido estudio debe comprender un análisis que considere la totalidad de canales utilizados por el consumidor, no restringiendo su consideración, es decir, el importe de la operación estudiada, a un canal específico y/o a una frecuencia de uso específica, por cuanto la naturaleza del producto financiero -salvo pacto en contrario- no limita su uso a determinados canales y/o en determinada frecuencia, dado que estos elementos, por sí solos, no puede llevar a determinar que una operación es inusual o sospechosa, siendo que deben ser analizados en conjunto con la información obtenida del historial de consumos del cliente, referida al importe de las operaciones que usualmente realizaba¹⁹. En ese sentido, el presunto uso de la tarjeta de crédito del denunciante en una localidad en la que no residía no importa que las operaciones hubiesen sido inusuales.
33. Obra en el expediente, el movimiento histórico de la Tarjeta de Débito N° 455103-****-2680 de titularidad del denunciante, correspondiente a los siguientes periodos de facturación:
 - (i) Periodo de facturación comprendido desde el mes de enero a diciembre de 2024.
 - (ii) Periodo de facturación comprendido desde el mes de enero a agosto de 2025.
34. Ahora bien, de la revisión del movimiento histórico de la Tarjeta de Débito N° 455103-****-2680, de titularidad del denunciante, correspondiente al período de julio de 2024,

¹⁷ A partir de, entre otros, la revisión de movimientos que permitan generar un patrón de consumo por el uso de cada producto.

¹⁸ Ver Resoluciones 2609-2022/SPC-INDECOPI y 2610-2022/SPC-INDECOPI.

¹⁹ A manera de ejemplo, no podríamos concluir que una operación es inusual o sospechosa únicamente porque se realizó -por primera vez- en un establecimiento nuevo o en una frecuencia distinta a la fijada en periodos previos, debiendo considerarse en tales casos, si el monto individual de la operación que estamos estudiando es uno que se encuentra dentro del rango de montos que el cliente usualmente consumía con cargo a su línea de crédito o fondos de cuentas.

se advierte que el señor Matos efectuó varias operaciones bajo la modalidad de “transferencias Inmediatas” siendo el mayor importe transferidos de S/ 620.00.

35. En atención a lo expuesto en el párrafo precedente, respecto de la operación cuestionada por el monto de S/ 9,880.20, si bien se trata de la primera operación de esta naturaleza, corresponde considerar el importe elevado involucrado. Bajo dicho contexto, el Banco debió activar los mecanismos de alerta y control correspondientes, en la medida en que una transacción por un monto inusualmente alto configura un supuesto que razonablemente puede ser considerado sospechoso o potencialmente fraudulento. En consecuencia, resultaba exigible que la entidad financiera adoptara medidas reforzadas de verificación antes de permitir su ejecución
36. La referencia a una sola operación de S/ 15,000.00 realizada en 2023, no constituye un patrón repetitivo ni permite inferir con normalidad en transacciones atípicas efectuadas dos años después. En contraste, las dos operaciones cuestionadas fueron ejecutadas el mismo día, a un mismo destinatario, en horarios muy próximos entre sí y por montos significativos, lo que evidencia un comportamiento inusual frente al cual los sistemas de monitoreo y alertas del Banco debieron activarse. El Banco tampoco explica por qué no se generaron advertencias al cliente ni se bloqueó preventivamente las operaciones, pese a que la propia normativa expuesta en sus informes internos exige mecanismos de detección de actividad anómala.
37. En ese contexto, y considerando tanto el importe significativo como la frecuencia con la que se realizaron dichas operaciones, correspondía que el Banco activara sus mecanismos de alerta y verificación, en tanto el consumo resultaba objetivamente atípico y no concordante con el perfil transaccional del usuario; sin embargo, la entidad omitió adoptar medidas de prevención o validación adicional, permitiendo la ejecución de un segundo consumo posterior el mismo mes de julio, incrementando con ello el perjuicio económico ocasionado al consumidor.
38. Conforme se ha indicado en anteriores pronunciamientos, se puede realizar una evaluación de las operaciones cuestionadas a fin de identificar patrones de fraude, teniendo en cuenta diversos factores, tales como, número de transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones efectuadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que, en conjunto resultan una cantidad importante. De esta manera, se podrá determinar la responsabilidad de adoptar alguna acción en el marco de monitoreo, respecto a las operaciones no reconocidas, y ser clasificadas como sospechosas y/o fraudulentas.
39. Si bien el Banco expone extensamente el funcionamiento teórico de su arquitectura de seguridad y del proceso de autenticación reforzada, ello no constituye acreditación de que, en la fecha de los hechos, el sistema haya operado sin fallas, interrupciones o vulneraciones. La explicación técnica describe un escenario ideal, mas no demuestra que las condiciones operativas de esa fecha específica se encontraban libres de incidentes.
40. Así, el Banco debió verificar y advertir que la operación descrita (S/ 9,880.20) no correspondían al patrón de consumo usual del denunciante, en tanto que, de acuerdo con los estados de cuenta mensuales, no era habitual que realizara transacciones por importes tan elevados ni con una frecuencia tan inmediata. Estos elementos constituían indicadores suficientes para activar los mecanismos internos de detección

de operaciones atípicas; motivo por el cual, debió de generar una alerta que permitiera a la entidad contactar oportunamente al señor Matos con el fin de verificar si reconocía o no tales consumos. Asimismo, ante la imposibilidad de establecer comunicación con la usuaria, correspondía que el Banco adoptara medidas preventivas inmediatas, tales como el bloqueo provisional de la tarjeta de crédito, con el propósito de evitar la ejecución de nuevas operaciones potencialmente no autorizadas.

41. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el denunciante ha alegado que el límite diario establecido para este tipo de operaciones (transferencias) era de S/ 3,000.00, conforme se aprecia del print de pantalla del aplicativo, medio probatorio que no ha sido desvirtuado por la entidad financiera, pese a ser esta la poseedora de la información vinculada a la cuenta del denunciante. En tal sentido, la entidad pudo —y debió— acreditar si existió una solicitud de ampliación del límite para permitir la ejecución de un monto superior; sin embargo, no presentó evidencia alguna de dicha gestión. Ello permite concluir que la operación cuestionada se realizó sin respetar los límites transaccionales vigentes para el usuario, lo que evidencia una falta de diligencia en los mecanismos de control del Banco.
42. En consecuencia, esta Comisión considera que la omisión de tales acciones configuró una falta de idoneidad en la prestación del servicio financiero, generando un perjuicio directo al consumidor como resultado de la ausencia de medidas de control y mitigación de riesgo que razonablemente debieron activarse.
43. Acerca de tales acciones, el artículo 22 del Reglamento de Tarjetas²⁰ indica que las entidades financieras tienen la obligación de contar con procedimientos que, como mínimo, aseguren la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude cometidas en perjuicio suyo, así como la adopción de las acciones necesarias para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
44. Corresponde señalar que, a criterio de esta Comisión, tales gestiones tienen como finalidad evitar que, ante la detección oportuna de una operación inusual o fraudulenta, se permita la afectación sucesiva de la cuenta o línea de crédito del consumidor, en desmedro de su patrimonio, de lo que se colige la relevancia de que las acciones sean emprendidas de forma inmediata por las entidades del sistema financiero.
45. En este punto, cabe destacar que la obligación del proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta, es decir, dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y cumpliendo los requisitos de validez necesarios.

²⁰**REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.****Artículo 22°. - Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude**

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta, en caso sea necesario.

46. A ello se agrega que, según el artículo 17.2 del Reglamento de Tarjetas²¹, al detectar una operación inusual en sus sistemas, la entidad financiera debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, por cuanto la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros.
47. En ese sentido, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por el proveedor de servicios financieros debería ser - como mínimo- que dicha operación no sea cargada en su tarjeta de crédito, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero.
48. El Banco ha sostenido que el bloqueo de la tarjeta física no afecta la operatividad de los canales digitales, que también debieron bloquearse según los protocolos de seguridad.
49. Al respecto, corresponde señalar que lo sostenido por el Banco no resulta atendible, pues conforme a los estándares mínimos de seguridad que deben observar las entidades financieras, el bloqueo de un instrumento de pago asociado a una cuenta —como la tarjeta— activa un deber reforzado de verificación y control respecto de todos los canales vinculados, incluidos los digitales. Ello obedece a que la pérdida, sustracción o compromiso de un medio de autenticación incrementa el riesgo de accesos indebidos, por lo que la entidad, aplicando una diligencia razonable, debió evaluar la necesidad de restringir o bloquear temporalmente los demás canales digitales, o al menos activar mecanismos adicionales de validación, a fin de evitar eventuales transacciones fraudulentas.
50. Ahora bien, respecto al bloqueo propiamente dicho, obra en el expediente un correo electrónico mediante el cual el Banco informó al denunciante que su tarjeta había sido bloqueada a raíz de la ejecución de la primera operación por S/ 9 880.20; sin embargo, dicha medida resultó manifiestamente insuficiente, toda vez que — pese al referido bloqueo— se permitió posteriormente la realización de una segunda transferencia por el monto de S/ 7,080.00. Ello evidencia que la acción adoptada por el Banco se limitó exclusivamente al instrumento físico, sin extenderse a los canales digitales asociados, los cuales permanecieron plenamente operativos. Tal proceder contraviene los estándares mínimos de seguridad, puesto que el bloqueo de un medio de pago comprometido debió activar medidas adicionales de restricción o verificación reforzada en todos los canales vinculados a la cuenta. La omisión de dichos controles permitió la continuidad de operaciones fraudulentas, situación que

²¹**REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS 6523-2013.****Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones**

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

finalmente obligó al denunciante a cancelar la tarjeta por motivo de fraude, configurándose así una deficiencia en la diligencia debida que correspondía adoptar a la entidad financiera.

51. Atendiendo a lo anteriormente analizado, esta Comisión concluye que las alertas que la entidad financiera afirma haber activado no resultaron eficientes ni idóneas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Tarjetas, en la medida en que —pese al bloqueo de la tarjeta física— se permitió la ejecución de una segunda operación por el monto de S/ 7 080.00. La realización de esta transacción posterior evidencia que los mecanismos de detección y contención de operaciones inusuales o potencialmente fraudulentas no funcionaron con la inmediatez y efectividad exigidas, lo que contraviene el deber legal de adoptar medidas de seguridad oportunas para mitigar riesgos. Por tanto, queda acreditado que la entidad no cumplió con activar las alertas correspondientes de forma inmediata y adecuada, permitiendo la continuidad de operaciones no autorizadas en perjuicio del consumidor.
52. En relación a lo expuesto, debemos de traer a colación lo establecido en la Resolución N° 2293-2024/SPC del 19 de agosto de 2024, mediante la cual la Sala realizó un cambio de criterio, por cuanto consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, esto es, que dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.
53. Por tanto, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponde al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario corroborar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Por el contrario, si esta operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
54. En tal sentido, considerando que no era usual que el señor Matos efectuara operaciones (transferencias) por el monto de S/ 9,880.20 y S/ 7,080.00 de manera reiterativa con su producto financiero, ello debió generar una alerta en los sistemas del Banco de manera oportuna e inmediata a efectos de que se adopten las medidas de seguridad necesarias para evitar que se cargue en la tarjeta de débito en detrimento del patrimonio del consumidor. No obstante, de los actuados, se advierte que el Banco no demostró haber adoptado tales medidas de manera oportuna e inmediata conforme al artículo 22 del Reglamento, máxime cuando permitió que se continúen cargando una (1) operación posterior.
55. En esa línea, esta Comisión no va a evaluar la validez de las operaciones cuestionadas (S/ 9,880.20 y S/ 7,080.00), toda vez que estas fueron inusuales y no debieron ser procesadas por el Banco. Por consiguiente, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los alegatos expuestos por las partes sobre la validez de las operaciones no reconocidas.

56. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Matos contra el Banco por infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haber permitido el procesamiento de dos (02) operaciones efectuadas con cargo a su Tarjeta Débito N° 455103****2680, las cuales no reconoce, pues se encontraban fuera de su comportamiento habitual y excedieron su límite diario, asimismo, el Banco habría permitido la realización de la segunda operación pese haber estado la Tarjeta de Débito bloqueada.

❖ Sobre la Medida Correctiva

57. El artículo 114 del Código prevé la facultad de dictar medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte²².
58. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro²³.

22

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

23

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

(...)

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

59. En el presente caso, el señor Matos solicitó en calidad de medida correctiva la devolución de S/ 16,960,20, así como los pagos que se han efectuado en relación con el cobro de la referida suma; así como, los intereses correspondientes a la fecha de devolución.
60. Ahora bien, al haberse verificado que verificado que el Banco cometió infracción al Código; corresponde ordenar como medida correctiva al denunciado que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Adoptar las medidas correspondientes para extornar las operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 16,960,20 realizado con cargo en la Tarjeta de Débito N° 455103-****-2680, así como los intereses, gastos, y comisiones que este hubiese generado. En caso el denunciante hubiera realizado algún tipo de pago en relación con los consumos cuestionados, se deberá de devolver dichos pagos incluyendo los intereses correspondientes a la fecha de devolución.
61. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, los denunciados deberán presentar los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código²⁴.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688° del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

24

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro

62. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva, señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva²⁵.

❖ Sobre la graduación de la sanción

63. El 14 de junio de 2021, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM)²⁶, aplicable para los procedimientos administrativos de protección al consumidor a cargo de la Comisión, en la vía ordinaria y en la vía sumarísima como segunda instancia, a través de un recurso de apelación, que hayan iniciado a partir de dicha fecha.
64. En esa línea, el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, estableció tres (3) métodos para la graduación de las sanciones, denominados: (i) método basado en valores preestablecidos; (ii) método basado en un porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado; y, (iii) método ad hoc.
65. Bajo la aproximación de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, así como en los casos de CCD, SDC, DSD, DDA, DIN y SPI, la Multa Base (m) se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($K_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente expresión:

$$(VI) m = K_{i,j} \times D_t$$

66. Ahora bien, teniendo en cuenta que la conducta infractora materia de análisis se suscitó por un periodo menor a 2 años, no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas y careció de un alcance geográfico nacional, esta Comisión considera que resulta pertinente graduar la sanción a imponer de acuerdo con el “Método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC” en virtud del siguiente análisis:

Etapas I: Multa Base (m):

del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

25

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutor que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutor procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

26

Por Decreto Supremo N° 032-2021-PCM publicado en el diario oficial El Peruano, se dispuso aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia.

Es determinada al multiplicar los valores preestablecidos de acuerdo con el nivel de afectación de la infracción y el tamaño del infractor (k) por el factor de duración (D), conforme a lo siguiente fórmula: $(m) = (k) * (D)$.

Tipo de afectación, según tipo de infracción

67. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido ($K_{i,j}$) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco dos (02) operaciones efectuadas con cargo a su Tarjeta Débito N° 455103****2680, las cuales no reconoce, pues se encontraban fuera de su comportamiento habitual y excedieron su límite diario, asimismo, el Banco habría permitido la realización de la segunda operación pese haber estado la Tarjeta de Débito bloqueada, infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a tres (3) UIT y menor a cuatro (4) UIT. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado anteriormente, que la infracción, contrariamente a la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica mediante informe final de instrucción, tiene nivel de afectación baja, tal como se muestra a continuación:

Nivel de afectación	Tipo de infracción
Baja	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (03) UIT y menor a (04) UIT si son analizadas por las CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).

Factor de Duración:

68. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que la conducta imputada se produjo en un solo acto; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de 1.0 Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 6.89 UIT.

Tamaño del infractor:

69. En cuanto al tamaño de la empresa debe indicarse que, mediante Resolución N° 1 del 15 de setiembre de 2025, se requirió al Banco cumpla con remitir su volumen de ventas a fin de determinar el tamaño de la empresa; sin embargo, este no cumplió con remitir dicha información; motivo por el cual, se utilizara el aplicativo Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat para el año 2023. En ese sentido, de la de conformidad con el volumen de ventas declarados ante la Sunat para el año 2023, el Banco tendría una facturación anual asociada al valor de Gran Empresa. Así, de conformidad con dicha información, y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 19, el valor preestablecido equivale a 6.89 UIT, tal como se muestra a continuación:

Cuadro 19 CPC - PERÚ (EXCEPTO CC3) Y SPC (CUANDO ACTÚE COMO SU RESPECTIVA SEGUNDA INSTANCIA): MONTO PREESTABLECIDO DE $k_{i,j}$ POR TAMAÑO DEL INFRACTOR, SEGÚN TIPO DE AFECTACIÓN (UIT)				
Tipo de afectación	Tamaño del infractor			
	Micro empresa o persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran Empresa
Muy baja	1.04	1.72	2.73	4.34
Baja	2.01	3.19	4.96	6.89
Moderada	3.21	6.18	9.62	11.60
Alta	5.16	15.99	18.57	22.97
Muy alta	8.86	33.26	36.90	41.55

Etapas II: multa preliminar (M)

70. Valor que resultaba de multiplicar la multa base (m) por los factores agravantes o atenuantes (F), conforme a la siguiente fórmula: $(M) = (m) * (F)$. No obstante, en el presente caso no se evidencia la configuración de ningún factor agravante o atenuante, lo que implicó que dicho factor sea igual a la unidad ($F=1$ o 100%); por consiguiente, corresponde imponer al Banco una multa preliminar (M) de 6.89 UIT, resultado de multiplicar 6.89 (m) por 1 (F).

Etapas III: multa final (M*)

71. En este último paso se debe analizar si la multa preliminar (M) se encuentra dentro del tope máximo establecido en el marco normativo de cada órgano resolutorio; en ese sentido, considerando que la infracción tiene la calidad de moderada (artículo 110 del Código), se establece que la misma no supera tope legal alguno, por lo que la multa final impuesta (M*) es de 6.89 UIT, la cual guarda correspondencia con los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad.
72. Por lo expuesto, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad corresponde sancionar al Banco con una multa de 6.89 UIT.

❖ **Sobre las costas y costos del procedimiento**

73. El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
74. Al haberse determinado que el Banco infringió el Código, corresponde ordenarle de oficio que asuman de manera solidaria el pago de las costas en que hubiere incurrido el denunciante en el procedimiento.
75. En tal sentido, el Banco deberá cumplir con pagar las costas del procedimiento ascendentes a S/ 36,00, a favor del denunciante, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.
76. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el denunciante deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código²⁸.

²⁷**DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI****Artículo 7.- Pago de costas y costos**

En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

²⁸**LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de

77. Respecto a los costos del procedimiento, corresponde informar al denunciante que dicho pago deberá de ser cubierto por el Banco; así, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

❖ Sobre la indemnización

78. Las indemnizaciones de carácter civil como son el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, reguladas en el Código Civil son de competencia del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido por el artículo 232.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁹.
79. En este sentido, a la Comisión sólo le compete imponer las sanciones administrativas, dentro de ellas, la corrección de la conducta infractora y cualquier otra medida que tenga por finalidad revertir los efectos que ésta hubiera ocasionado.
80. Por dichas razones, al ser la solicitud presentada por el denunciante una pretensión de naturaleza civil que procura el pago de una indemnización por daños y perjuicios corresponde declarada improcedente, puesto que su análisis le corresponde únicamente a los jueces y tribunales civiles.

❖ Sobre la inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi

81. El artículo 119 del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³⁰.
82. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el

cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente Artículo.

29

LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.

30

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores, y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.

83. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto sanción por ello, corresponde ordenar la inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi del denunciado, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.
84. En ese sentido y en aplicación de lo establecido en el artículo 105 del Código³¹ y artículo 21 literal b) del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI³², la Autoridad Administrativa decide lo siguiente,

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la confidencialidad de los Anexos 2 y 3, así como de aquellas secciones del escrito del 27 de octubre de 2025, por constituir datos personales cuya reserva ha sido reconocida por ley.

SEGUNDO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Geremias Matos Egusquiza contra Banco BBVA Perú S.A., y sancionarlo con una multa ascendente a 4.34

31

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarisísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

32

DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

Artículo 21.- Régimen de las Comisiones. -

Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;
- b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos;
- c) Están integradas por cuatro (4) miembros, los que eligen a su Presidente y Vicepresidente. El cargo de Presidente y Vicepresidente es ejercido por el período de un año, pudiendo ser reelegidos;
- d) El cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo;
- e) Sesionan válidamente con la presencia de tres de sus miembros hábiles para votar;
- f) En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y a falta de quórum, ésta solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, el que será miembro de otra Comisión.
- g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente;
- h) Cuentan con una o más Secretarías Técnicas, a través de las cuales reciben el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI; y,
- i) Están facultadas para solicitar al auxilio de la fuerza pública con el fin de ejecutar sus resoluciones de ser necesario.

UIT, por infracción del artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto, quedó acreditado que permitió el procesamiento de dos (02) operaciones efectuadas con cargo a su Tarjeta Débito N° 455103****2680, las cuales no reconoce, pues se encontraban fuera de su comportamiento habitual y excedieron su límite diario, asimismo, el Banco habría permitido la realización de la segunda operación pese haber estado la Tarjeta de Débito bloqueada.

Fecha	N° de Tarjeta	Importe	Destinatario
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 9 880,20	Chaski Financiero S.A.C.
04/07/2025	455103-****-2680	S/ 7 080,00	Chaski Financiero S.A.C.

TERCERO: Requerir al Banco BBVA Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205³³ del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113³⁴ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar al Banco BBVA Perú S.A., como medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla de manera solidaria con:

- (i) Adoptar las medidas correspondientes para extornar las operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 16,960,20 realizado con cargo en la Tarjeta de Débito N° 455103-****-2680, así como los intereses, gastos, y comisiones que este hubiese generado. En caso el denunciante hubiera realizado algún tipo de pago en relación a los consumos cuestionados, se deberá de devolver dichos pagos incluyendo los intereses correspondientes a la fecha de devolución

El Banco BBVA Perú S.A., deberá de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117³⁵ de la Ley N°

³³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 205.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. (...)

³⁴ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 156.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25 %) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

³⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar al Banco BBVA Perú S.A., que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con devolver las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, los denunciados deberán presentar ante esta autoridad administrativa los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118³⁶ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar al señor Geremias Matos Egusquiza que, en cuanto a los costos, dicho pago deberá de ser cubierto de manera solidaria por el Banco BBVA Perú S.A.; así, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote es el de apelación³⁷, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación³⁸, ello de acuerdo a lo establecido en el

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

³⁶ **LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente Artículo.

³⁷ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

³⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 218. Recursos administrativos. –

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)



artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida³⁹.

OCTAVO: Disponer la inscripción del Banco BBVA Perú S.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119⁴⁰ de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Con la intervención de los señores miembros: Said Giuliano Trujillo Ripamontti, Manuel Ulises Urcia Quispe, Mario Merchán Gordillo y Sadie María Velásquez Contreras.

SAID GIULIANO TRUJILLO RIPAMONTTI PRESIDENTE

Corresponde informar que la presente Resolución fue firmada de forma digital, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 052-2008-PCM, conforme puede verificarse en el presente documento que se encuentra en formato PDF⁴¹.

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

³⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 222.- Acto firme. –

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁴⁰ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴¹ **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES (DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM)**

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Del objeto

El objeto de la presente norma es regular, para los sectores público y privado, la utilización de las firmas digitales y el régimen de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, que comprende la acreditación y supervisión de las Entidades de Certificación, las Entidades de Registro o Verificación, y los Prestadores de Servicios de Valor Añadido; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley N° 27310, en adelante la Ley. Reconociendo la variedad de modalidades de firmas electrónicas, la diversidad de garantías que ofrecen, los diversos niveles de seguridad y la heterogeneidad de las necesidades de sus potenciales usuarios, la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica no excluye ninguna modalidad, ni combinación de modalidades de firmas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley.

(...)

Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública.